M.O. P. y V.
Dirección Provincial de Vialidad
Dirección de Auditoria Interna

Corresponde a Expediente N° …….

Santa Fe, 08 de SEPTIEMBRE de 2014

Señor
Administrador General:
Ing. JUAN JOSÉ BERTERO
Su despacho

Se eleva por la presente, informe de auditoria realizada en fecha 16 de julio del corriente año, en la Jefatura de Zona III – RAFAELA.-

M.O. P. y V.
Dirección Provincial de Vialidad
Dirección de Auditoria Interna

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

JEFATURA DE ZONA III

RAFAELA

INFORME DE AUDITORIA

Equipo de Trabajo:

CPN Sergio C. Colombini
CPN Agustín C. Costa

Índice

A - Objeto 1
B - Alcance 1
C - Aclaraciones Previas 2
D - Tareas Realizadas 2
E - Desarrollo: 3
E.1 Arqueo de Fondos y Valores. 3
E.2 Análisis Fondo Fijo Especial de Emergencia - Resolución Nro. 325/2014 3
E.3 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 376/14. 6
E.4 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 448/14. 9
E.5 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 487/14. 10
E.6 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 508/14. 11
E.7 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 531/14. 12
E.8 Gestiones de Compras Directas – Fondo Fijo de Funcionamiento. 12
E-8 Situación fiscal de proveedores: 15
F – Conclusiones y Recomendaciones: 15

INFORME DE AUDITORIA

A - Objeto

El objetivo básico de la presente auditoria consiste en efectuar un Arqueo de Fondos y Valores en la Habilitación (cuentas corrientes de "Funcionamiento" y "Combustibles"); un **Control general de los procesos administrativos** empleados por la Jefatura Zonal para: 1) el aprovisionamiento de los siguientes bienes y servicios: a) los adquiridos para hacer frente a la situación producida por las lluvias extraordinarias registradas en la Provincia; teniendo en cuenta los planes de contingencia y los **procedimientos contenidos** en el "*Instructivo para las rendiciones de cuentas de fondos asignados a la emergencia hídrica"* aprobado por Resolución Nro. 325/14; b) compras o contrataciones efectuadas con los **Fondos Fijos Especiales** – asignados respectivamente mediante **Resoluciones Nros. 376/14; 448/14; 487/14; 508/14 y 531/14;** c) Compras directas relativas al Fondo Fijo de Funcionamiento; 2) Confrontación entre el plan de contingencia (R. 325/14) oportunamente presentado por la Jefatura Zonal y su ejecución real

B - Alcance

La auditoría se llevó a cabo en la Jefatura de Zona III, en las oficinas de la misma.

El desarrollo de las tareas de auditoría que forman parte del presente informe, consisten en un arqueo de fondos y valores en el período comprendido desde el mes de enero del año 2014 hasta el 16/07 del corriente (fecha de la auditoria); un seguimiento al sistema de Compras o Contrataciones de acuerdo a lo detallado en el punto anterior, el cual se restringe, en el caso descripto en el inciso c), a un análisis de tales operaciones limitado a los meses de mayo y junio del corriente año.

Se ha realizado un control selectivo de gastos incurridos con fondos fijos especiales a fin de determinar si su "concepto" condice básica e implícitamente con la finalidad que motivara su asignación.

Si bien se ha tenido en cuenta en el análisis, una Licitación Privada para la adquisición de combustibles, **no se controla en la oportunidad el sistema de "compras de combustible"** propiamente dicho.

Los únicos libros contables verificados e intervenidos, son los libros de Banco de ambas cuentas (Funcionamiento y Combustible) y libro de Cargos.

C - Aclaraciones Previas

En lo que refiere al control de gestiones y operaciones con alcance económico, el análisis realizado por ésta comisión auditora fue primario, en el sentido de que no se ha analizado en profundidad la naturaleza de cada gasto incurrido en cuanto a su oportunidad y razonabilidad, ni la autenticidad de la documentación obrante en copias de los expedientes de rendición respectivos.

Se deja aclarado que la documentación que respalda los gastos incurridos, y de la cual se sirviera esta auditoría para realizar determinados controles, constituyen fotocopias simples de lo que serían sus respectivos "originales" oportunamente elevados por la Jefatura Zonal para su rendición.

D - Tareas Realizadas

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Entrevista con el Jefe de Zona, Habilitado pagador, personal de la Jefatura de Zona que realizan tareas inherentes a gestiones de compras.
- Recopilación y análisis de la normativa vigente y verificación de su grado de cumplimiento. Evaluación general del sistema de control interno que rige en las áreas auditadas.
- Control de la implementación del sistema operativo de Fondo Fijo de la cuenta corriente de funcionamiento y de la cuenta corriente de combustible.
- Realización de conciliaciones bancarias y Arqueo de Fondo y valores de ambas cuentas corrientes.
- Verificación selectiva primaria, de razonabilidad de ciertos gastos en cuanto a su tipología y presunto destino en concordancia con la finalidad del fondo fijo asignado.
- Análisis y grado de cumplimiento de la Res. 325/14 Fondo Fijo de Emergencia.
- Estudio del Plan de Contingencia oportunamente elevado en lo que refiere a Obras relativas a la Emergencia Hídrica.
- Confrontación del Plan de Contingencia con lo efectivamente ejecutado según planillas suministradas por la Jefatura de Zona.
- Análisis y grado de cumplimiento de las Res. 376/14; 448/14; 487/14; 531/14; 560/14; 561/14 - Fondos Fijos Especiales - en lo que refiere a las gestiones de compras.
- Análisis del procedimiento administrativo en las gestiones de compras directas del Fondo Fijo de Funcionamiento.

E - Desarrollo:

E.1 Arqueo de Fondos y Valores.

En el sector Habilitación, a la fecha de presentación de la comisión auditora (16/07/2014), se procede a la intervención de los libros contables obligatorios de las cuentas corrientes oficiales de Funcionamiento y de Combustible, solicitando al responsable del sector los autoarqueos elevados a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto desde enero del corriente año a la fecha de inicio de la auditoria, con sus respectivos cortes bancarios de cada cuenta bajo análisis. En ambos casos, se partió de los datos arrojados por el autoarqueo realizado por la habilitación en fecha 31/12/2013.

Con los datos aportados se procedió a confeccionar las Planillas de Cargos y Descargos de las dos cuentas corrientes oficiales habilitadas (Cuenta corriente de funcionamiento es la Nro. 5182/03 y de combustible es la Nro. 6926/09), con sus correspondientes Conciliaciones Bancarias y Anexos de cada una de ellas al 16/07/2014 que pasan a formar parte integrante del presente informe.

De la labor realizada, para ambas cuentas corrientes, no se detectan diferencias entre los cargos recibidos con sus respectivos descargos y documentación de respaldo aportada.

En lo que refiere a la cuenta corriente de funcionamiento, se advierte que el Cheque Nro. 61639058 de $ 445,50 emitido el día 20 de febrero del corriente año, se encuentra vencido a la fecha de inicio de la auditoría. Se dejan instrucciones para que se proceda a su regularización

En cuanto a los fondos fijos especiales asignados a la Jefatura Zonal, los mismos son depositados en la Cuenta Corriente de Funcionamiento, razón por la cual dichos Fondos se encuentran integrados indistintamente en esta última, y sus registros centralizados en un único libro de banco de la Cuenta Corriente de Funcionamiento.

En tal sentido, cabe destacar que la habilitación zonal dispone de registros auxiliares en los que se reflejan los gastos incurridos y los respectivos saldos de cada fondo fijo en forma discriminada y actualizada por lo que no hay observaciones que formular en este sentido.

E.2 <u>Análisis Fondo Fijo Especial de Emergencia - Resolución Nro. 325/2014</u>

La Resolución asigna a cada Jefatura de Zona, entre ellas Venado Tuerto, la suma $ 200.000, “a los efectos de permitir disponer en forma inmediata de los bienes y servicios

necesarios para hacer frente a la compleja situación producida por las lluvias extraordinarias registradas en la Provincia".

Además aprueba un **"Instructivo para la rendición de Cuentas de Fondos asignados a la Emergencia Hídrica".**

Por último dispone que, cómo excepción a los topes de compras establecidos por Resolución Nº 215/2014 y exclusivamente para la situación de emergencia, que las Jefaturas de Zona quedan autorizadas a realizar contrataciones Directas "de Obra" **hasta la suma de $ 25.000 (en lugar de $ 8.500 tal como lo prevé dicha Resolución).**

Luego, en el Instructivo mencionado, en el punto I, *"Modalidad y Montos de Compra"* menciona **que si bien resulta de aplicación el Régimen de Compras** aprobado por Resolución Nro. 1405/89, **podrá omitirse el cumplimiento de lo exigido** para Concursos de Precios, en lo que refiere a invitar por lo menos tres firmas del ramo, y para Compras Directas en cuanto a requerir como mínimo tres presupuestos.

A los fines de establecer un tope al monto de las operaciones, dicho instructivo remite a la Resolución Nro. 215/2014, que para el caso de gastos de Obra "prevé adquisiciones de hasta $ 100.000 mediante concursos de Precios".

Por último, el instructivo en el punto I que nos ocupa, establece que la excepción a las normas vigentes, *"de existir un único oferente o Proveedor para la contratación a realizar, la misma resultara admisible siempre que tal situación quede debidamente acreditada/ justificada"*.

En el punto II del instructivo "Modalidad para la Rendición de Cuentas" - **Rendición Final,** establece que *"En la última rendición de cuentas del cargo otorgado se deberá adjuntar documentación fehaciente que avale la ejecución de los trabajos y/o provisión de materiales autorizados por la Resolución que se rinde,* ***adecuándose al Plan de Contingencia presentado por cada Zona y aprobado oportunamente.****"*

Para evaluar el punto I del Instructivo, esta comisión auditora solicitó, primero al Sr. Habilitado, las copias de las respectivas rendiciones de cuentas relativas a dicho fondo fijo, y segundo, al Sr. Encargado de suministros, toda la documentación relativa a pedidos de cotizaciones y/o presupuestos y/o concursos de precios y de cualquier otra documental que respalde las compras, contrataciones y procesos; concernientes a la ejecución de la Resolución Nº 325/14. En función de ello se nos hizo entrega de Formularios de Pedidos de Repuestos y materiales; Órdenes de Compra Directa, Facturas y comprobantes de salida de materiales y repuestos.

Del análisis de la documentación recibida, se desprende lo siguiente:

Se realizó un único concurso de precios para la adquisición de Ripio 0-20 el cual resultó desierto. En el Respectivo Concurso se invitaron a 2 firmas comerciales. En función

de no haber prosperado dicho acto, la Jefatura de Zona optó por el aprovisionamiento de dicho material a través de compra directa.

En cuanto a las **gestiones de compras directas** realizadas por la Jefatura de Zona en el marco de resolución que nos ocupa, se efectuó un control selectivo requiriendo constancias de solicitudes de cotización para las siguientes adquisiciones:

Fondo Fijo	Fecha	Factura	Proveedor	Importe	Descripción	Presupuesto	Orden de Compra
RES. 325/14	18-jun	0001-00000149	GENE-RIV	$ 8.000,00	Colocación 14 tubos alcantarilla -RP 10 Arroyo Cululú	NO	319
	24-jun	0009-00000085	G Y E - Movimiento de Suelos Hormigones elaborados	$ 15.840,00	Hormigón elaborado - Flete	NO	317
	27-may	0005-00106262	CELOTTTI	$ 18.768,60	Caños de hormigón de 80 cm c/encastre	NO	258

Entre la documentación analizada:

- No obra ningún presupuesto formal de las compras y contrataciones realizadas, no obstante lo cual se observan algunos antecedentes en documentación informal que avalarían consultas telefónicas de precios.

- En caso de existir un único proveedor, en ningún caso se deja acreditada o justificada tal situación, tal como lo prevé la normativa vigente.

Analizando la Resolución y el respectivo instructivo, al otorgar la prerrogativa por la situación de emergencia, de "omitir lo reglado por el régimen de compras en lo que refiere a compras directas *(pedir tres presupuestos)* y concursos de precios *(invitar tres firmas)*", se infiere que la Jefatura Zonal podrá realizar compras hasta el monto de $ 100.000, sin que medie la obligación de adoptar los recaudos precedentemente especificados entre paréntesis. No obstante lo expuesto, acorde a lo expresado en párrafos anteriores y con las salvedades expuestas, se habría recurrido en casos puntuales a consultas informales de precios y a realizar un concurso (para la compra de ripio) invitando a dos firmas del ramo.

Con respecto al Punto II, en lo que refiere al **Plan de Contingencia elevado a la Superioridad por la Jefatura de Zonal, se requirió a esta última, nos suministre** copia del Expte. por el cual se tramitó el mismo. Si bien no fue suministrado el expediente que contiene la documentación solicitada, se nos hizo entrega de una planilla donde se detalla las necesidades a atender. Este detalle según manifestación del Jefe de Zona, fue comunicado por correo electrónico a la Dir. Gral de Conservación, haciendo entrega a esta comisión auditora de copia de los correos electrónicos oportunamente remitidos.

En referencia al párrafo anterior, el monto total estimado para hacer frente a la Emergencia Hídrica se fija en la suma de $ 200.000, mientras que el monto total invertido es de $ 171.211,76. El remanente de $ 28.786,74, fue ingresado a la cuenta corriente oficial Nro. 9716/07.

Confrontando la naturaleza del gasto efectivamente ejecutado, contra lo planificado, no se observan desvíos significativos.

E.3 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 376/14.

Esta Resolución asigna un Fondo Fijo Especial para el mejoramiento de banquinas en la Ruta Provincial Nº 20, tramo: Zenón Pereyra – R.N. Nº 19 por un total de $ 400.000 con destino a la compra de combustibles y lubricantes hasta la suma de $ 200.000, de repuestos hasta $ 80.000 y a la contratación de reparaciones de equipos hasta $ 120.000, mediante la realización de los pertinentes actos licitatorios, según los topes establecidos por Resolución Nº 215/2014.

Como tarea de control, esta comisión auditora solicitó, primero al Sr. Habilitado, las copias de las respectivas rendiciones de cuentas relativas a dicho fondo fijo, y segundo, al Sr. Encargado de suministros, toda la documentación relativa a pedidos de cotizaciones y/o presupuestos y/o concursos de precios y de cualquier otra documental que respalde las compras, contrataciones y procesos. En función de ello se nos hizo entrega de Formularios de Pedidos de Repuestos y materiales; Órdenes de Compra Directa, Facturas y comprobante de salida de materiales y repuestos.

Del análisis de la documentación recibida, se desprende lo siguiente:

- Se realizó una **Licitación Privada** para la adquisición de Combustibles y Lubricantes.
    - Nro. 3/14
    - Presupuesto Oficial $ 200.000
    - Cantidad de proveedores invitados: 3
        - Héctor Hollmann
        - Metger S.A.
        - Los Perto S.R.L.
    - Acta de Apertura de sobres 14/05/2014
    - Cantidad de Proveedores presentados: 1
        - Héctor Hollmann
    - Monto Adjudicado: $ 197.980

Observaciones:

El régimen de compras vigente, aprobado por Res. 1405/89, establece en el punto **6.1.b Instrumentación de Licitaciones Privadas,** subpunto 1), que “Se invitará por lo menos

a seis firmas del ramo, inscriptas en el Registro de Proveedores de la Repartición. En caso de no procederse así, se deberá dejar constancia de las razones que lo impidieron." Para esta licitación, **se invitó solo a tres** firmas proveedoras, **no encontrándose** dentro de la documentación auditada, **constancia de las razones** que imposibilitaron invitar a seis firmas tal como indica la reglamentación vigente.

Por otra parte, analizando el pliego licitatorio de bases y condiciones generales, merecen hacer las siguientes **consideraciones:**

Art. 7: MUESTRAS – Menciona que *las mismas deberán presentarse en la dirección Bv. Mutis Nº 880 – Santa Fe*, siendo que la Licitación se lleva a cabo en la ciudad de Rafaela. Cabe por consiguiente, consignar la dirección de la jefatura zonal en reemplazo de la antes detallada.

Art. 10: DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS - El penúltimo párrafo, menciona una serie de requisitos para *obtener un número de Beneficiario Activo en el SIPAF, y luego aclara que no se dará curso a ninguna factura si el adjudicatario no cumplimentó con todos los requisitos exigidos para dichas inscripciones*.
Con respecto a dicha inscripción, **resultaría inaplicable tal exigencia**, ya que **las Habilitaciones Zonales, no utilizan el sistema SIPAF** para registrar sus transacciones. Por ende, al encontrarse en el pliego tal exigencia, se traduce en un incumplimiento explícito por parte de la misma jefatura zonal, debido a que al abonar las obligaciones emergentes mediante cheques, no observa la condición auto-exigida "para dar curso" a la "factura" del proveedor.

Art.11: OBLIGACIONES FISCALES - **PENÚLTIMO PÁRRAFO –** establece que *"No obstante ello, quien resulte adjudicatario deberá probar, previo al cobro de la acreencia y ante la **Dirección General de Finanzas y Presupuestos** del Organismo su inscripción en la Provincia de Santa Fe como contribuyente del impuesto premencionado"*. Tal exigencia carece de sentido, debido a que el pago lo concreta la habilitación zonal y por consiguiente compete a la misma corroborar el cumplimiento establecido como condición previa al cobro por parte del acreedor.

Art. 25: DEMORA EN LA ENTREGA – el pliego utilizado por la Jefatura de Zona establece ***"****Se faculta a la Dirección General de Finanzas y Presupuestos a practicar un descuento al momento de abonarse la facturación….."* **Quien efectúa el pago es la Habilitación de las Jefaturas Zonales, por lo tanto es a esta a quien corresponde tal facultad.**

Art. 30: FACTURACIÓN – *"Conjuntamente con la respectiva factura, el adjudicatario deberá presentar el Número de Beneficiario en Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera (SIPAF), que se gestionará*

en el Registro único de Proveedores y Contratistas del Sector Público No Financiero de la Provincia, debiendo figurar como, Beneficiario "Activo" a los efectos de la correspondiente liquidación y pago de su acreencia por parte de la D.P.V." **Resultaría inaplicable tal exigencia**, ya que **las Habilitaciones Zonales, no utilizan el sistema SIPAF** para registrar sus transacciones conforme se expusiera precedentemente al comentar el artículo 10°.

Art. 33: **DOMICILIO ESPECIAL –** esta cláusula, menciona que para todas las notificaciones y efectos derivados de la licitación, los proponentes *deberán constituir "Domicilio Especial" en la* ***ciudad de Santa Fe***. Carece totalmente de sentido tal exigencia, debiéndose consignar que el domicilio especial a los efectos de dichas notificaciones debe ser constituido en la ciudad de Rafaela.

- Se realizó un **Concurso de Precios** para Reparación compresor mono cilíndrico tipo holster.
  - Nro. 8/14
  - Presupuesto Oficial $ 20.000
  - Cantidad de proveedores invitados: 3
  - Acto de Apertura 14/07/2014
  - Cantidad de Proveedores presentados: 1
  - Monto Adjudicado: $ 13.716

- Para gestiones de compras directas, selectivamente se requirió constancias de solicitudes de cotización para las siguientes gestiones:

Fondo Fijo	Fecha	Factura	Proveedor	Importe	Descripción	Presupuesto	Orden de Compra
RES. 376/14	02-jun	0003-00003718	DELLA SANTA COMERCIAL	$ 6.500,00	Tapa de Cilindro Cummnigs	SI	266
	04-jun	0001-00009334	TOMATIS FABIAN - CHEVROFORD	$ 4.701,60	Filtros, Correas, tensor - Camioneta Ford Ranger c 806	NO *(1)	274
	06-jun	0002-00008526	ANDROMAT	$ 4.002,00	Cinchas c/ catraca - Balizas Giratorias	NO *(2)	282
	30-jun	0005-00001176	FERRARIO NEUMÁTICOS	$ 4.162,00	Batería Tractor - Protector u200	NO	340
	07-jul	0005-00001202	FERRARIO NEUMÁTICOS	$ 8.373,33	Cubiertas y cámara - Carretón Bobcat	NO	350
	03-jul	0004-00009950	FERRARIO NEUMÁTICOS	$ 1.295,00	Batería Cargador Frontal	NO	358

	12-jun	0001-0000440	CORRALON EL CEDRO	$ 7.157,00	MANO DE OBRA - Cortar madera para reparación de piso carretón	NO *(3)	305
			ACOSTA OSVALDO	$ 2.100,00	MANO DE OBRA	NO *(4)	
	02-jun	0001-00000750	REVIALTRAK	$ 4.418,32	Filtros varios - Motoniveladora Caterpillar	NO *(5)	293
	10-jun	0001-00000130	A CIPOLAT	$ 4.818,00	Amortiguadores, cambio perno - Camioneta Ford F100 c 748	NO	287

Referencias:
Según lo expresado verbalmente por el personal de la Jefatura de Zona se presentaron los siguientes casos:
*(1) Existen dos proveedores y a uno de ellos no le interesa trabajar con la DPV.
*(2) El proveedor es de Zenón Pereyra, y por cuestiones de cercanía a la obra se optó por el este.
*(3) Único Proveedor que brinda el servicio.
*(4) El proveedor es de Zenón Pereyra, la reparación se efectuó en el lugar de la obra.
*(5) Único proveedor de repuestos de maquinas viales en Rafaela.

Entre la documentación analizada:

- En la mayoría de los casos no obra presupuesto de las compras y contrataciones realizadas. No obstante en algunos de ellos, se justifica la no solicitud (ver referencias en párrafo anterior)
- En caso de existir un único proveedor, que justifique la no solicitud de 3 (tres) presupuestos, en ningún caso se deja aclarada tal situación a fin de justificar tal omisión, tal como lo prevé la normativa vigente.

E.4 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 448/14.

La presente Resolución asigna un Fondo Fijo Especial por el importe de $ 86.000 para gestionar la Reparación integral motor Cummins 6bt de camión VW 17210 del camión semirremolque Volkswagen caract. Patrimonial Nº 703; y $ 26.000 para la reparación del motor perkins T4-33 turbo 91.49 de la camioneta Ford caract. Patrimonial Nº 702

Se solicitó, primero al Sr. Habilitado, las copias de las respectivas rendiciones de cuentas relativas a dicho fondo fijo, y segundo, al Sr. Encargado de suministros, toda la documentación relativa a pedidos de cotizaciones y/o presupuestos y/o concursos de precios y de cualquier otra documental que respalde las compras, contrataciones y procesos.

Del análisis de la documentación recibida, se desprende lo siguiente:

- En lo que refiere a la reparación del motor cummins, si bien la Resolución **aprueba la realización de una Licitación Privada**, luego por un cambio en la estimación del valor de la reparación, se realiza un **Concurso de Precios.**

Datos del **Concurso de Precios**

- Nro. 5/14
- Presupuesto Oficial $ 50.000
- Cantidad de proveedores invitados: 3
  - Barberis Daniel (Revialtrack)
  - Della Santa Comercial S.A.
  - Tossone Daniel Motores y respuestos
- Acto de Apertura 17/06/2014
- Cantidad de Proveedores presentados: 2
- Monto Adjudicado: $ 49.864,00 **- Della Santa Comercial S.A.**

Analizando la redacción de las Bases y Condiciones que rigieron el Concurso de Precios, merece hacer las siguientes **consideraciones:**

- En general se reiteran las observaciones que se hicieran en el presente informe en el apartado E.3 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 376/14 cuando se analiza el pliego licitatorio de bases y condiciones generales.

E.5 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 487/14.

La **Res. 487/14,** otorga un Fondo Fijo Especial por $ 100.000 en dónde autoriza realizar Reparación integral (mecánica y chapa Citroën Berlingo - IKP 809 - y motor de Chevrolet Corsa - EGZ 745).

Se solicitó, primero al Sr. Habilitado, las copias de las respectivas rendiciones de cuentas relativas a dicho fondo fijo, y segundo, al Sr. Encargado de suministros, toda la documentación relativa a pedidos de cotizaciones y/o presupuestos y/o concursos de precios y de cualquier otra documental que respalde las compras, contrataciones y procesos.

Del análisis de la documentación recibida, se desprende lo siguiente:

Se instrumentaron dos concursos de precios, resultando desierto el que corresponde a trabajos de chapa y pintura de la camioneta Citroën Berlingo. A continuación se exponen los detalles:

Datos del **Concurso de Precios:**

Reparación integral automóvil Chevrolet Corsa

- Nro. 3/14
- Presupuesto Oficial $ 35.000
- Cantidad de proveedores invitados: 3
  - Ferrari Hnos y Cía.
  - Della Santa Comercial S.A.
  - Tossone Daniel Motores y respuestos
- Acto de Apertura: SI
- Cantidad de Proveedores presentados: 1
- Monto Adjudicado: $ 31.727,00 **- Della Santa Comercial S.A.**

Trabajo de chapa y pintura Citroen Berlingo

- Nro. 7/14
- Presupuesto Oficial $ 30.000
- Cantidad de proveedores invitados: 3
  - Nation S.A..
  - Andereggen
  - Sosa Sofía
- Acto de Apertura: SI
- Cantidad de Proveedores presentados: 0
- Monto Adjudicado: No hubo ofertas

E.6 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 508/14.

Aprueba un Fondo Fijo Especial por $ 35.000 en dónde autoriza realizar Reparación Motor Perkins T4 - 33 (camioneta VSG085).

Se solicitó, primero al Sr. Habilitado, las copias de las respectivas rendiciones de cuentas relativas a dicho fondo fijo, y segundo, al Sr. Encargado de suministros, toda la documentación relativa a pedidos de cotizaciones y/o presupuestos y/o concursos de precios y de cualquier otra documental que respalde las compras, contrataciones y procesos.

Del análisis de la documentación recibida, se desprende lo siguiente:

Se instrumentó un concurso de precios. A continuación se exponen los detalles:

Datos del **Concurso de Precios –** Reparación Motor Perkins T4 - 33 (camioneta VSG085).

- Nro. 4/14
- Presupuesto Oficial $ 35.000
- Cantidad de proveedores invitados: 3

- Barberis daniel (Revialtrack)
- Della Santa Comercial S.A.
- Rectificaciones Rafaela

- Acto de Apertura: SI
- Cantidad de Proveedores presentados: 2
- Monto Adjudicado: $ 24.750,00 - **Della Santa Comercial S.A.**

E.7 Análisis de Fondo Fijo Especial - Resolución Nro. 531/14.

Esta Resolución asigna un Fondo Fijo Especial para atender gastos que demanda la ejecución de la Obra que se instrumenta por Administración en la Ruta Provincial Nº 20, tramo Zenón Pereyra – R.N. Nº 19 por un total por la suma de $ 340.000 con destino a la compra de combustibles y lubricantes hasta la suma de $ 110.000, de repuestos hasta $ 130.000 y a la contratación de reparaciones de equipos hasta $ 100.000, mediante la realización de los pertinentes actos licitatorios, según los topes establecidos por Resolución Nº 215/2014.

Se solicitó, primero al Sr. Habilitado, las copias de las respectivas rendiciones de cuentas relativas a dicho fondo fijo, y segundo, al Sr. Encargado de suministros, toda la documentación relativa a pedidos de cotizaciones y/o presupuestos y/o concursos de precios y de cualquier otra documental que respalde las compras, contrataciones y procesos.

Del análisis de la documentación recibida, a la fecha de efectuar la auditoria se desprende lo siguiente:

Inversión en Combustibles: Se instrumentó un concurso de precios, según detalles que a continuación se exponen:

- Nro. 6/14
- Presupuesto Oficial $ 100.000
- Cantidad de proveedores invitados: 3
  - Hector Hollmann
  - Metger S.A.
  - ACA Rafaela
- Acto de Apertura: SI
- Cantidad de Proveedores presentados: 1
- Monto Adjudicado: $ 98.918,00 - **Héctor Hollmann**

E.8 Gestiones de Compras Directas – Fondo Fijo de Funcionamiento.

Se procedió a realizar un control sobre bases selectivas del Sistema de Compras Directas implementado en la Zona, sin entrar a analizar ninguna compra en particular, sino

que solamente la tarea consistió en la verificación del circuito de compras en los meses de mayo y junio del corriente año, en función de la normativa vigente. A tal efecto, se requirió la documentación de respaldo producida desde el inicio de todo pedido de compras (de materiales u otros bienes o servicios) hasta el momento de subscribir el acuse recibo de los mismos por parte del solicitante o responsable respectivo.

Del análisis efectuado al circuito de compras propiamente dicho, se observa lo siguiente:

a) En la mayoría de los casos La Orden de Compra y la Factura exhiben la misma fecha.

En lo que refiere al inciso **a)**, **la reglamentación vigente aprobada por Resolución 1405/89**, en su punto 6) inciso d) referente a la **Instrumentación de compras directas** establece que "…se deberán requerir como mínimo tres presupuestos, consignando a tal efecto en el informe respectivo el nombre de los proponentes y agregando las propuestas obtenidas a fin de efectuar la contratación. En caso de no procederse de tal forma, se dejará constancia de las circunstancias que motiva la imposibilidad de actuar de acuerdo a lo indicado precedentemente…".

Selectivamente se requirió constancias de solicitudes de cotización para las siguientes gestiones:

Fecha	Factura	Proveedor	Importe	Descripción	Presupuesto	Orden de Compra
30-jun	0001-00000120	GOMAS MANERA RAFAELA	$ 3.550,00	Guantes y alfombra de goma	NO	339
30-jun	0001-00000119	GOMAS MANERA RAFAELA	$ 1.118,00	Mangueras	NO	337
25-jun	0002-00002497	BROALCO METALES	$ 1.782,71	Policarbonato compacto - Mini Retroexcavadora	NO *(1)	330
25-jun	0002-00002498	BROALCO METALES	$ 1.782,71	Policarbonato compacto - Mini Retroexcavadora	NO *(1)	329
18-jun	0031-00000100	MENARA CONSTRUCCIONES S.A.	$ 7.912,00	Cemento	NO	312
16-jun	0003-00013249	TOSONE MOTORES Y REPUESTOS	$ 6.958,34	Engranaje, sincronizador - Camion VW c 703	NO *(2)	309
05-jun	0001-0000008	FASANO FERNANDO JAVIER	$ 1.548,80	controlar 4 inyectores en banco de prueba - Ford Ranger c 884	NO *(3)	301
02-jun	0001-0000007	FASANO FERNANDO JAVIER	$ 1.264,22	Reparación - Ford Ranger C 884	NO *(3)	298
10-jun	0031-00000073	MENARA CONSTRUCCIONES S.A.	$ 3.956,00	Cemento	NO	285
10-jun	0031-00000066	MENARA CONSTRUCCIONES S.A.	$ 4.747,00	Cemento	NO	280

26-may	000-00000853	PRON RADIADORES	$ 3.123,99	Cambio Panel - Ford 700	NO	269
26-may	0002-00103395	CORRALON DELLASANTA	$ 4.550,09	Cemento	NO	252
22-may	0001-00006148	FERRETERIA COCO de Roberto Garello	$ 1.538,00	Art. Varios	SI *(4)	248
22-may	0001-00006147	FERRETERIA COCO de Roberto Garello	$ 3.460,00	Art. Varios	SI *(4)	247
16-may	0001-00004197	TECNO LIGHT S.R.L.	$ 4.942,70	Cono Vial reflectivo y chalecos reflectivos	SI *(5)	235
06-may	0001-00000147	GENE-RIV de Maria Rivoira	$ 9.000,00	Traslado de tierra	NO	224
07-may	0001-00001852	ELECTROMECANICA MARIN	$ 4.332,00	Motor de arranque Camion VW 681	NO	

Referencias:

Según el personal de la Jefatura de Zona se presentaron los siguientes casos

*(1) Acrimev, localizado en Santa Fe Capital, era más caro por el traslado. Telefónicamente se consultó a Broalco quien resultó ser más económico.

*(2) Existía urgencia.

*(3) Único proveedor que tiene banco de pruebas necesario.

*(4) Si bien no se solicitó específicamente presupuesto para esta gestión, se consultó sobre pedidos de precios anteriores para luego evaluar en general la conveniencia, resultando el proveedor escogido el de menor precio.

*(5) Presupuesto solicitado por correo electrónico.

Observaciones

- Para algunas gestiones, existen presupuestos escritos por parte de proveedores (se adjunta copia).
- En algunos casos, se deja constancia de los pedidos efectuados telefónicamente.
- Puntualmente, según manifestaciones verbales del personal, existen situaciones donde existe un único proveedor capaz de brindar el servicio (ejemplo: controlar inyectores de Ford Ranger en banco de prueba, cortar madera para reparación del piso del carretón);
- Algunos trámites de compras, no acompañan constancias de solicitudes de cotizaciones como así tampoco la aclaración escrita de los motivos que imposibilitaron dicho requerimiento.
- Existe un caso donde se supera levemente el límite de compras directas para adquisición de bienes y servicios específicos de obra. La Resolución 215/14 establece para las habilitaciones zonales un límite de $ 8.500.

El personal del Sector manifiesta los múltiples inconvenientes que limitan el proceso de compras: falta de equipamiento informático, falta de interés por parte de

algunos proveedores asociado generalmente a las condiciones de pago de la Repartición, falta de movilidad para visitar comercios, etc.

En auditorias anteriores, se ha sugerido la pronta implementación de consulta a través de correo electrónico, con el correspondiente archivo de las consultas y respuestas obtenidas, las que deberán (requerirse con una anticipación razonable) y adjuntarse a la Orden de Compra correspondiente; como así también la conveniencia de archivar los antecedentes de los presupuestos solicitados con la gestión de compra que le diera origen.

En función de recomendaciones efectuadas en auditorias anteriores, comparando el presente control con los que le preceden, puede considerarse que ha habido un cierto avance asociado con la consulta de precios a proveedores, lo que cabe destacarse como un aspecto positivo teniendo en cuenta la importancia que reviste tal recaudo, otorgando por lo tanto un mayor grado de confiabilidad al ambiente de control.

E-8 Situación fiscal de proveedores:

Sin perjuicio de lo expresado en puntos anteriores, es de hacer notar la cantidad de proveedores cuya situación fiscal irregular ante la A.P.I., complica la posibilidad de abordar una operatoria fluida en los procesos de adjudicaciones y/o compras, aspecto éste que por una parte reduce el grupo de potenciales oferentes y por otra, entorpece la gestión de compras, fundamentalmente al verificarse una modificación en la situación fiscal del contribuyente frente al organismo fiscalizador, luego de haberse iniciado y/o avanzado en determinada gestión de compras o contratación.

F – Conclusiones y Recomendaciones:

De las tareas de auditoría realizadas, conforme al objeto y alcance expuestos en el presente informe, se concluye:

Habilitación Zonal

1) **En lo que refiere al sector Habilitación**, no se detectaron diferencias en el Arqueo de Fondos y Valores en la cuenta corriente de funcionamiento como así tampoco en la cuenta corriente de combustibles.

2) Los fondos fijos especiales asignados a la Jefatura Zonal, son depositados en la Cuenta Corriente de Funcionamiento centralizando sus registros en un único libro de contable de banco. Dado que no puede exponerse en este último, un saldo discriminado de cada Fondo Fijo asignado, cabe destacar que la habilitación zonal suple tal limitación, mediante la implementación de un registro auxiliar en el que se reflejan los gastos incurridos y el respectivo saldo de cada fondo fijo en forma

discriminada y actualizada, arbitrio éste concordante con la modalidad sugerida por esta Dirección de Auditoría Interna.

Fondo Fijo Especial de Emergencia

3) **Con respecto al Fondo Fijo Especial de Emergencia otorgado por Resolución N° 325/14,** en lo que refiere a la gestión de compras directas, cabe aclarar que la precitada Resolución en su respectivo instructivo, contempla que en orden a la situación de emergencia, **"podrá"** omitirse lo reglado por el régimen de compras en lo que refiere a compras directas (pedir tres presupuestos) y concursos de precios (invitar tres firmas)". Por consiguiente, **la Jefatura Zonal** podrá realizar compras hasta el monto de $ 100.000, **sin que medie la obligación de adoptar los recaudos especificados precedentemente entre paréntesis**.

   En torno a tal marco de actuación se verifica lo siguiente:

   a. Se realizó un único Concursos de Precios, tendiente a concretar la compra de material pétreo, invitando a dos proveedores del ramo. Tal concurso resultó desierto.
   b. Con respecto a gestiones de compras directas, no se exhiben constancias que acrediten la solicitud de presupuestos.
   c. En caso de existir un único proveedor, **en ningún caso** se deja acreditada o justificada tal situación, tal como lo prevé la normativa vigente.

4) En lo que refiere a la **concreción del Plan de Contingencia** para hacer frente a la **Emergencia Hídrica**, confrontando la naturaleza del gasto efectivamente ejecutado, contra lo planificado, no se observan desvíos significativos. Cabe aclarar que dicho Plan no se tramitó por expediente.

Fondo Fijos Especiales - Resolución Nro. 376/14; 448/14; 487/14; 508/14 y 531/14

5) Según el monto estimado del gasto, las gestiones se canalizan en Licitaciones Privadas, Concursos de Precios y/o Gestiones de Compra Directa.

   a. En las **licitaciones privadas y concursos de precios**, la redacción del Pliego de Bases y Condiciones que rige tales actos, adolece de algunas imprecisiones que deberían subsanarse por cuanto podrían prestar a confusión de los proveedores interesados en participar, según se comentan seguidamente:

Art. 7: **MUESTRAS –** Menciona que *las mismas deberán presentarse en la dirección Bv. Mutis Nº 880 – Santa Fe*, siendo que la Licitación se lleva a cabo en la ciudad de Rafaela. Cabe por consiguiente, consignar la dirección de la jefatura zonal en reemplazo de la antes detallada.

Art. 10: **DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS -** El penúltimo párrafo, menciona una serie de requisitos para *obtener un número de Beneficiario Activo en el SIPAF, y luego aclara que no se dará curso a ninguna factura si el adjudicatario no cumplimentó con todos los requisitos exigidos para dichas inscripciones*.
Con respecto a dicha inscripción, **resultaría inaplicable tal exigencia**, ya que **las Habilitaciones Zonales, no utilizan el sistema SIPAF** para registrar sus transacciones. Por ende, al encontrarse en el pliego tal exigencia, se traduce en un incumplimiento explícito por parte de la misma jefatura zonal, debido a que al abonar las obligaciones emergentes mediante cheques, no observa la condición auto-exigida "para dar curso" a la "factura" del proveedor.

Art.11: **OBLIGACIONES FISCALES** - **PENÚLTIMO PÁRRAFO –** establece que *"No obstante ello, quien resulte adjudicatario deberá probar, previo al cobro de la acreencia y ante la* ***Dirección General de Finanzas y Presupuestos*** *del Organismo su inscripción en la Provincia de Santa Fe como contribuyente del impuesto premencionado"*. Tal exigencia carece de sentido, debido a que el pago lo concreta la habilitación zonal y por consiguiente compete a la misma corroborar el cumplimiento establecido como condición previa al cobro por parte del acreedor.

Art. 25: **DEMORA EN LA ENTREGA –** el pliego utilizado por la Jefatura de Zona establece ***"****Se faculta a la Dirección General de Finanzas y Presupuestos a practicar un descuento al momento de abonarse la facturación….."* **Quien efectúa el pago es la Habilitación de las Jefaturas Zonales, por lo tanto es a esta a quien corresponde tal facultad.**

Art. 30: **FACTURACIÓN –** *"Conjuntamente con la respectiva factura, el adjudicatario deberá presentar el Número de Beneficiario en Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera (SIPAF), que se gestionará en el Registro único de Proveedores y Contratistas del Sector Público No Financiero de la Provincia, debiendo figurar como, Beneficiario "Activo" a los efectos de la correspondiente liquidación y pago de su acreencia por parte de la D.P.V."* **Resultaría inaplicable tal exigencia**, ya que **las Habilitaciones Zonales, no utilizan el sistema SIPAF** para registrar sus transacciones conforme se expusiera precedentemente al comentar el artículo 10°.

Art. 33: **DOMICILIO ESPECIAL –** esta cláusula, menciona que para todas las notificaciones y efectos derivados de la licitación, los proponentes *deberán constituir "Domicilio Especial" en la* ***ciudad de Santa Fe***. Carece totalmente de sentido tal exigencia, debiéndose consignar que el domicilio especial a los efectos de dichas notificaciones debe ser constituido en la ciudad de Rafaela.

b. En la licitación privada para la adquisición de combustibles en el marco de la Res. 376/14, **se invitó a tres firmas proveedoras**, siendo que el régimen de compras vigente, establece en el punto **6.1.b Instrumentación de Licitaciones Privadas,** subpunto 1), que "Se invitará por lo menos a **seis** firmas del ramo, inscriptas en el Registro de Proveedores de la Repartición, y en caso de no procederse así, se deberá dejar constancia de las razones que lo impidieron."
c. Con relación a las compras directas, en caso de existir un único proveedor, que justifique la no solicitud de 3 (tres) presupuestos, en ningún caso se deja aclarada tal situación, tal como lo prevé la normativa vigente.

6) La documentación que respalda los actos concursales y licitatorios gestionados por la Jefatura de Zona para estos fondos fijos especiales, se encuentran debidamente clasificados y archivados, alcanzando un ordenamiento y nivel de gestión aceptable desde el punto de vista del control interno.

Recomendaciones: Con respecto a los pliegos licitatorios, se recomienda reformular la redacción de los artículos detallados en el punto "5-a" precedente, a fin de adaptarlos específicamente a la Jefatura Zonal y su a su operatoria normal.

En cuanto a la instrumentación de Licitaciones Privadas, de existir condicionantes para invitar la cantidad de proveedores establecida por norma, cabe simplemente dejar aclarado en la tramitación promovida, cuál fue la limitación específica que impidió proceder de esa manera.

Gestiones de Compra Directa - Fondo Fijo de Funcionamiento

7) **Para las Gestiones de Compra Directa en general,** el circuito administrativo que soporta cada gestión, cumple con las pautas básicas de control interno.

8) Del análisis efectuado al circuito de compras, se observa en particular lo siguiente:
   a. Para algunas gestiones, existen presupuestos extendidos por escrito por parte de proveedores.
   b. En algunos casos, se deja constancia de los pedidos efectuados telefónicamente.
   c. Puntualmente, existen situaciones donde existe un único proveedor capaz de brindar el servicio (ejemplo: controlar inyectores de Ford Ranger en banco de prueba, cortar madera para reparación del piso del carretón);
   d. Algunos trámites de compras directas, no acompañan constancias de solicitudes de cotizaciones como así tampoco la aclaración escrita de los motivos que imposibilitaron dicho requerimiento.

9) No obstante lo expuesto en el punto "d" precedente, teniendo en cuenta las condiciones actuales (recursos humanos y materiales disponibles, etc.), se observan ciertos progresos en lo que refiere a requerimientos de presupuestos o consultas de precios, en sintonía con sugerencias anteriores de ésta Dirección de Auditoría Interna, otorgando un mayor grado de confiabilidad al proceso de compras.

10) **Es de hacer notar una considerable cantidad de proveedores cuya situación fiscal irregular ante la A.P.I**., complica en algunos casos la posibilidad de abordar una operatoria fluida en los procesos de adjudicaciones y/o compras, **aspecto éste que por una parte reduce el grupo de potenciales oferentes y por otra, entorpece la gestión de compras**, fundamentalmente al verificarse una modificación en la situación fiscal del contribuyente frente al organismo fiscalizador, luego de haberse iniciado y/o avanzado en determinada gestión de compras o contratación.

Recomendaciones: *Con respecto al* ***Sistema de Compras Directas,*** *cabe a la Jefatura Zonal seguir avanzando en la implementación de pedidos de cotizaciones (respetando los montos establecidos por la D. G. de Finanzas y Presupuesto para cada modalidad de gestión). Se recuerda que dichos requerimientos se podrían canalizar a través de correo electrónico con el correspondiente archivo de las consultas y respuestas obtenidas o por cualquiera de los otros medios previstos en la normativa vigente. Asimismo, se recuerda la necesidad de*

"aclarar" cualquier situación que condicione la posibilidad de proceder de acuerdo a la normativa vigente (R. 1.405/89), cuando así esté previsto en la misma.

Lo expuesto precedentemente, resulta también válido para las compras y/o contrataciones directas que se efectúen con fondos fijos especiales.

Sin más, saludamos a usted muy atte.